



PUTUSAN
Nomor 2132 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

NANU REWA, bertempat tinggal di Jalan S. Saddang, Komp. Latanete Plaza, Blok B 12a, Kelurahan Pisang Selatan, Ujung Pandang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Ruslan Mustari, S.H., M.H., dan kawan., Para Advokat yang berkantor di Kantor Hukum Amar Keadilan, beralamat di Perum. Marhamah Berua Blok A12, Nomor 18, Kelurahan Paccerakkang, Kecamatan Biringkanaya, Kota Makassar, Provinsi Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 12 Maret 2023;

Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n

1. PEMERINTAH PROVINSI SULAWESI SELATAN, yang diwakili oleh Plt. Gubernur Sulawesi Selatan, Andi Sudirman Sulaiman, berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo, Nomor 269, Panaikang, Panakkukang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Marwan Mansyur, S.H., M.H, dan kawan-kawan., Para Aparatur Sipil Negara Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dan Advokat Mitra Kerja Gubernur Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 16 Februari 2022;

2. PERUSAHAAN DAERAH SULAWESI SELATAN (PERSERODA SULSEL), yang diwakili oleh Direktur Utama, Yasir Susanto Machmud, S.E., berkedudukan di Jalan Dr. Sam Ratulangi, Nomor 93, Labuang Baji,

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 2132 K/Pdt/2024



Mamajang, Kota Makassar, Sulawesi Selatan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Tarsis Muktar Nepa, S.H., M.H., dan kawan-kawan., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada PT Sulsel Citra Indonesia (Perseroda) yang berkantor di Jalan Dr. Sam Ratulangi, Nomor 93, Makassar, Sulawesi Selatan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 28 Januari 2022;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisional:

1. Mengabulkan permohonan gugatan provisional dari Penggugat;
2. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan kembali Ruko pada Blok A9 dan Blok B 12A pada Kompleks Latanete Plaza kepada Penggugat untuk dipergunakan seperti semula untuk menjalankan aktivitas usaha dan tidak mengalihkan baik berupa sewa menyewa atau lainnya kepada pihak lain atas 2 (dua) unit Ruko tersebut sampai putusan perkara ini telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Perbuatan Para Tergugat sebagai perbuatan melawan hukum;
3. Menyatakan perbuatan Para Tergugat mengosongkan Ruko dan akan menyewakan Ruko pada Blok A9 dan Blok B 12A pada Kompleks Latanete Plaza adalah tidak sah;
4. Memerintahkan Para Tergugat untuk menyerahkan kembali Ruko pada Blok A9 dan Blok B 12A pada Kompleks Latanete Plaza kepada Penggugat untuk dipergunakan seperti semula;

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 2132 K/Pdt/2024



5. Menghukum Para Tergugat mengganti rugi kerugian yang dialami Penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
6. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini secara tanggung renteng;

Subsida:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara guna putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat I dan Tergugat II mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Dalam Eksepsi Tergugat I:

- Gugatan Penggugat tidak sempurna karena kekurangan subjek Tergugat;
- Kewenangan Mengadili;

Dalam Eksepsi Tergugat II:

1. Gugatan Penggugat (*nebis in idem*);
2. Gugatan Penggugat melanggar Kompetensi Absolut;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat II mengajukan gugatan balik (Rekonvensi) yang dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Makassar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa Penggugat Rekonvensi adalah pemilik atas Ruko Blok A9 dan Blok B 12A yang berasal dari Seritipikat Hak Pengelolaan Nomor 1/Pisang Selatan tahun 1990;
3. Menyatakan bahwa bahwa Sertipikat Hak Bangunan Nomor 204/Pisang Selatan dan 164/Pisang Selatan telah berakhir pada tanggal 5 September 2011 sehingga sejak saat itu seharusnya dikembalikan kepada Penggugat Rekonvensi atau membayar sewa kepada Penggugat Rekonvensi;
4. Menyatakan bahwa tindakan Tergugat Rekonvensi yang tidak mengembalikan atau tidak membayar sewa atas kedua ruko tersebut



merupakan perbuatan melawan hukum yang merugikan Penggugat Rekonvensi tersebut;

5. Menetapkan bahwa kerugian yang dialami oleh Penggugat Rekonvensi atas penguasaan tanpa hak atas kedua ruko tersebut dan tanpa membayar sewa adalah sebesar:

a. Ruko Blok A9 sebesar Rp450.000.000,00 – Rp65.010.100,00 = Rp348.989.900,00;

b. Ruko Blok B12A sebesar Rp450.000.000,00 – Rp61.674.000,00 = Rp388.326.000,00;

Total = Rp773.315.900,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);

6. Menghukum Tergugat Rekonvensi untuk membayar kerugian tersebut kepada Penggugat Rekonvensi sebesar Rp773.315.900,00 (tujuh ratus tujuh puluh tiga juta tiga ratus lima belas ribu sembilan ratus rupiah);

7. Menyatakan sah dan mengikat Sita Jaminan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri Makassar;

Dalam Konvensi Dan Rekonvensi:

Menghukum Penggugat/Tergugat Rekonvensi untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau, jika Majelis Hakim Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk seluruhnya oleh Pengadilan Negeri Makassar dengan putusan Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mks., tanggal 6 Oktober 2022 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Konvensi:

Dalam Provisi:

- Menolak tuntutan provisi dari Penggugat;

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi dari Tergugat I dan Tergugat II untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II sebagai perbuatan



melawan hukum;

3. Menyatakan perbuatan Tergugat I dan Tergugat II mengosongkan Ruko dan akan menyewakan Ruko pada Blok A9 dan Blok B 12A pada Kompleks Latanete Plaza adalah tidak sah;
4. Memerintahkan Tergugat I dan Tergugat II untuk menyerahkan kembali Ruko pada Blok A9 dan Blok B 12A pada Kompleks Latanete Plaza kepada Penggugat untuk dipergunakan seperti semula;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengganti rugi kerugian yang dialami penggugat sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Dalam Rekonvensi:

- Menolak gugatan Penggugat Rekonvensi untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Tergugat I konvensi atau Penggugat I Rekonvensi maupun Tergugat II Konvensi, untuk membayar biaya perkara yang timbul dari perkara ini sebesar Rp1.920.000,00 (satu juta sembilan ratus dua puluh ribu rupiah);

Kemudian putusan tersebut dibatalkan oleh Pengadilan Tinggi Makassar dengan putusan Nomor 23/PDT/2023/PT MKS, tanggal 28 Februari 2023 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding dari Para Pembanding semula Para Tergugat tersebut,
2. Membatalkan putusan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 6 Oktober 2022, Nomor 27/Pdt. G/2022/PN Mks, yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri

1. Menyatakan gugatan Penggugat *nebis in idem*;
2. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijkke verklaard*);
3. Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 29 Maret 2023 kemudian



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 Maret 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 3 April 2023 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mks *juncto* Nomor 23/PDT/2023/PT MKS, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Makassar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 11 April 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 11 April 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima Permohonan Kasasi dari Pemohon Kasasi semula Terbanding semula Penggugat;
2. Membatalkan Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 23/PDT/2022/PT MKS tanggal 28 Februari 2023 yang dimohonkan Kasasi tersebut;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 6 Oktober 2022;
4. Menghukum Para Termohon Kasasi membayar biaya perkara yang timbul dalam semua tingkat peradilan secara tanggung renteng.

Atau apabila yang mulia Ketua Mahkamah Agung cq. Majelis Hakim Tingkat Kasasi yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain mohon mencukupkan segala alasan hukum yang tidak dikemukakan para pihak yang berperkara guna putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*). (*vide* Pasal 189 ayat (1) RBG);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 11 Mei 2023

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 2132 K/Pdt/2024



yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa pertimbangan hukum putusan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) yang membatalkan putusan *Judex Facti* (Pengadilan Negeri Makassar) dengan menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dapat dibenarkan, karena berdasarkan fakta-fakta dalam perkara *a quo* *Judex Facti* telah memberikan pertimbangan hukum yang cukup;

Bahwa terbukti obyek sengketa telah ditentukan statusnya dalam perkara terdahulu yang putusannya bersifat positif dan telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) sebagaimana putusan Kasasi Nomor 2878 K/PDT/2022 tanggal 6 September 2022 *juncto* Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 279/PDT/2021/PT MKS, tanggal 18 Oktober 2021 *juncto* Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 304/Pdt.G/2020/PN Mks., tanggal 18 Mei 2021, yang dalam perkara *a quo* ternyata baik pihak atau subyek hukumnya maupun obyek hukumnya serta pokok perkaranya sama dengan perkara *a quo*, sehingga dalam perkara *a quo* melekat azas *nebis in idem* (Pasal 1917 KUH Perdata) sebagaimana pertimbangan *Judex Facti* (Pengadilan Tinggi Makassar) telah tepat dan benar serta tidak bertentangan dengan hukum, dengan perbaikan meniadakan amar kesatu karena hal tersebut merupakan bagian dari pertimbangan pokok yang telah dipertimbangkan dalam perkara *a quo* sehingga dengan tanpa mempertimbangkan hal-hal lainnya menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima baik dalam Konvensi maupun Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Makassar dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi NANU REWA tersebut harus ditolak dengan perbaikan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 2132 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **NANU REWA** tersebut;
2. Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Makassar Nomor 23/PDT/2023/PT MKS, tanggal 28 Februari 2023 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 27/Pdt.G/2022/PN Mks tanggal 6 Oktober 2022 sehingga amar selengkapannya sebagai berikut :

Dalam Konvensi :

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Rekonvensi:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi:

- Menghukum Pemohon Kasasi/ Penggugat Konvensi untuk membayar semua biaya perkara yang dalam pemeriksaan kasasi ditetapkan sebesar Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 25 Juli 2024 oleh Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Maria Anna Samiyati, S.H., M.H, dan Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan oleh Fitria

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 2132 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Handayani Ginting, S.H., M.Kn., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd./

ttd./

Maria Anna Samiyati, S.H., M.H.

Prof. Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd./

Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

ttd./

Fitria Handayani Ginting, S.H., M.Kn.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	Rp480.000,00
Jumlah	Rp500.000,00

**Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I**
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ttd./

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 2132 K/Pdt/2024